

Modelo gratuito - embargo TGSS

Impugnación de diligencia de embargo de Seguridad Social

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL /
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE [LOCALIDAD]

[NOMBRE Y APELLIDOS], con DNI/NIE [DNI_NIE], NAF [NUMERO_AFILIACION], domicilio a efectos de notificaciones en [DOMICILIO], teléfono [TELEFONO] y correo electrónico [EMAIL], comparece y FORMULA IMPUGNACIÓN frente a la diligencia de embargo [REFERENCIA_DILIGENCIA], notificada en fecha [FECHA_NOTIFICACION].

PRIMERO. La diligencia recae sobre [SALARIO/PENSION/CUENTA], en la que se abona habitualmente [DESCRIPCION_DE_LA_PERCEPCION].

SEGUNDO. La percepción neta mensual asciende a [IMPORTE_NETO_MENSUAL] euros. Si existen otras percepciones periódicas acumulables, su importe mensual total es [OTRAS_PERCEPCIONES_O_CERO].

TERCERO. La cantidad retenida o bloqueada asciende a [IMPORTE_EMBARGADO] euros, excediendo de la cuantía legalmente embargable o afectando a cantidades inembargables.

CUARTO. En su caso, constan cargas familiares o circunstancias relevantes: [CARGAS_FAMILIARES_Y_CIRCUNSTANCIAS].

El artículo 92.2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social remite al artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el embargo de salarios, sueldos, pensiones y prestaciones equivalentes. El artículo 46 del mismo reglamento contempla la impugnación administrativa de los actos de gestión recaudatoria y el propio reglamento permite el levantamiento del embargo practicado cuando se acredita su improcedencia.

SOLICITA que se deje sin efecto o se reduzca el embargo en lo necesario para respetar la parte inembargable, se rectifique la orden dada a [BANCO/EMPRESA/PAGADOR] y, si ya se hubiera ingresado exceso, se acuerde su devolución o compensación.

OTROSÍ DIGO que acompaña la siguiente documentación justificativa: [DOCUMENTOS_APORTADOS].

En [LOCALIDAD], a [FECHA].

Firma: [NOMBRE Y APELLIDOS]

Nota de uso

Revisa la notificación para respetar la vía y el plazo indicados. Este modelo está pensado para discutir embargos de TGSS que no respetan la inembargabilidad.